

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด  
นาย เฉลย เท ศ ทอง

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 290

จำเลยและผู้ตายร่วมเสพสุราและเกิดทะเลาะวิวาททำร้ายกัน จำเลยอายุมากกว่าผู้ตายและความแข็งแรงสู้ผู้ตายไม่ได้ จึงใช้ไม้ไผ่ที่เก็บได้จากข้างทางตีผู้ตายที่บริเวณใบหน้าหนึ่งที่ทำให้หน้าผากด้านขวากระดูกโกลนศีรษะยุบและตั้งจมูกหักเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ดังนี้ จำเลยมีเจตนาเพียงทำร้ายผู้ตาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก.(ที่มา-สงเสริม)

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาลเป็นอย่างมาก ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทำร้ายร่างกายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยมิได้มีเจตนาฆ่า พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 จำคุก 5 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงให้จำคุกจำเลยไว้ 3 ปี 4 เดือน ข้อหาตามมาตรา 288 ให้ยกเสีย

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ขณะเกิดเหตุผู้ตายกับจำเลยต่างมีเมาสุราด้วยกันจำเลยพูดสั่งสอนผู้ตายในฐานะเป็นพ่อตาของผู้ตายผู้ตายกลับโต้เถียงและทำร้ายร่างกายจำเลยก่อนจนเกิดการต่อสู้กัน จำเลยอายุมากกว่าผู้ตายและความแข็งแรงสู้ผู้ตายไม่ได้ยอมเสียเปรียบผู้ตาย การที่จำเลยใช้ไม้ไผ่ที่เก็บได้จากข้างทางตีผู้ตายถูกที่บริเวณใบหน้า แม้บาดแผลที่ใบหน้าซึ่งผู้ตายถูกตีเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ปรากฏว่าหน้าผากด้านขวากระโหลกศีรษะยุบและตั้งจมูกหัก แต่บาดแผลทั้งสองแห่งก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจเกิดจากการตีเพียงครั้งเดียวก็ได้ในขณะที่ต่อสู้กันด้วยความมีเมาสุรา การกระทำของจำเลยพึงเห็นได้ว่ามีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้ตายเท่านั้น เนื่องจากถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายก่อน มิได้มีเจตนาถึงกับฆ่าผู้ตายแต่การกระทำของจำเลยเป็นเหตุทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยมิได้เจตนาฆ่า ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยโดยมิได้ระบุนววรรค ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง'

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 นววรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |